

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 11 regeb 1426 – 16 août 2005

148^{ème} année

N° 65

Sommaire

Lois

Loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d'un système de maîtrise de l'énergie..... **2100**

Conseil Constitutionnel

Avis n° 49-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi portant création d'un système de maîtrise de l'énergie..... **2101**

Avis n° 54-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi portant création d'un système de maîtrise de l'énergie..... **2104**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur..... **2106**

Maintien en activité dans le secteur public..... **2106**

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des services financiers au ministère des finances..... **2106**

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2005-2174 du 9 août 2005, portant ratification de l'accord de prêt conclu, le 28 juin 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale de reconstruction et développement pour la contribution au financement du quatrième programme d'appui à la compétitivité économique.....	2106
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décrets n° 2005-2175 et n° 2005-2176 du 9 août 2005, portant homologation des rapports définitifs des commissions de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Nabeul et Tozeur.....	2107
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de la propriété foncière.....	2109
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection de la propriété foncière.....	2109
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires.....	2109
Décret n° 2005-2178 du 9 août 2005, portant modification du décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique.....	2112
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière.....	2112
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2005-2180 du 9 août 2005, portant prorogation de l'exercice du droit de priorité à l'achat au profit de l'agence foncière touristique sur les immeubles situés au périmètre d'intervention foncière dans la zone de Ghedabna, gouvernorat de Mahdia.....	2112
Maintien en activité dans le secteur public.....	2113
Ministère du Tourisme	
Attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière.....	2113
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2113
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou de documentalistes.....	2113
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.....	2113
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	2114
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.....	2114
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire.....	2114
Maintien en activité dans le secteur public.....	2115

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Décret n° 2005-2192 du 9 août 2005, portant organisation du conseil national d'assurance maladie.....	2115
Nomination d'un directeur général.....	2116

Ministère de l'Education et de la Formation	
Maintien en activité dans le secteur public.....	2117

Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination du doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba.....	2118

Avis et Communications

Avis des ministres de l'intérieur et du développement local et du commerce et de l'artisanat et de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises relatif à la gestion de quelques produits chimiques dangereux.....	2119
--	-------------

Loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d'un système de maîtrise de l'énergie (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Est créée un système de maîtrise de l'énergie ayant pour but l'appui des actions visant la rationalisation de la consommation de l'énergie, la promotion des énergies renouvelables et la substitution de l'énergie.

Des subventions sont octroyées dans le cadre de ce système pour la réalisation notamment des opérations suivantes :

- l'audit énergétique, les contrats programmes et la consultation préalable,
- la cogénération,
- l'installation de bancs pour le diagnostic des moteurs des véhicules,
- l'utilisation d'équipements économes en énergie dans l'éclairage public,
- le chauffage de l'eau par l'énergie solaire dans les logements et les entreprises privées,
- la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables,
- la substitution de l'énergie par le gaz naturel dans le secteur industriel, le secteur résidentiel et le secteur de transport public collectif,
- et toutes autres opérations ayant pour but la maîtrise de l'énergie.

Les montants des subventions ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi sont fixés par décret.

Le ministre chargé de l'énergie est l'ordonnateur pour le paiement des subventions.

Art. 2. – Le système de maîtrise de l'énergie est alimenté par :

1°) une taxe due à l'occasion de la première immatriculation des voitures de tourisme dans une série tunisienne dont le tarif est fixé conformément au tableau suivant :

Puissance de la cylindrée	Montant de la taxe (en dinars)
1°) Voitures utilisant l'essence	
- jusqu'à 1200cm ³	250
- de 1201 cm ³ à 1700 cm ³	500
- de 1701 cm ³ à 2400 cm ³	750
- de 2401 cm ³ et plus	1000

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 juillet 2005.

Puissance de la cylindrée	Montant de la taxe (en dinars)
2°) voitures utilisant l'huile lourde	
- jusqu'à 1500cm ³	500
- de 1501 cm ³ à 2000 cm ³	1000
- de 2001 cm ³ à 2800 cm ³	1500
- de 2801 cm ³ et plus	2000

La taxe n'est pas due sur les voitures de tourisme :

- utilisées dans le secteur du transport public de personnes comme taxis ou louages ou pour le transport rural,
- affectées exclusivement au transport des handicapés et bénéficiant d'un régime fiscal préférentiel en vertu de la législation en vigueur,
- acquises par les entreprises de location de voitures et qui constituent l'objet de l'exploitation,
- acquises par les entreprises de l'enseignement de la conduite automobile et qui constituent l'objet de l'exploitation,
- importées par les étrangers non résidents et bénéficiant de l'exonération des droits et taxes à l'importation en vertu de la législation en vigueur,
- utilisées dans le tourisme saharien et dans le tourisme de chasse dans les régions montagneuses et par les agences de voyage et acquises dans le cadre de l'article 50 du code d'incitation aux investissements.

2°) une taxe due à l'importation ou à la production locale à l'exclusion de l'exportation sur les appareils pour le conditionnement de l'air relevant des numéros 841510, 841520, 841590 et 841869993 du tarif des droits de douane au taux de 10 dinars pour chaque 1000 unités thermiques.

La taxe n'est pas due sur le produit local s'il est prouvé que la taxe a été payée à l'importation.

Les nons-assujettis à cette taxe qui effectuent des opérations d'exportation de produits soumis à ladite taxe peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe pour leurs acquisitions destinées à l'exportation auprès de fabricants assujettis, et ce, conformément aux conditions prévues au paragraphe II de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe est due par les fabricants comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'importation comme en matière de droits de douane.

Sont applicables à ladite taxe en matière d'obligations, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux et de prescription, les mêmes règles afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée ou aux droits de douane selon le cas.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 49-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant création d'un système de maîtrise de l'énergie

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 20 juillet 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 21 juillet 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant création d'un système de maîtrise de l'énergie, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant création d'un système de maîtrise de l'énergie,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet contient des dispositions ayant pour but l'appui des actions visant notamment la rationalisation de la consommation de l'énergie et la promotion des énergies renouvelables ;

Considérant que le projet prévoit des subventions à cet effet et détermine les modalités et les conditions de leur octroi, qu'il prévoit également la procédure de recouvrement des taxes affectées au financement du système en question et les exceptions prévues à ce sujet ;

Considérant que le projet soumis renvoie notamment aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou de droits de douane selon le cas, en ce qui concerne les obligations, le contrôle, la constatation des infractions, les sanctions, le contentieux et la prescription ;

Considérant que certaines des dispositions concernées par le renvoi ont un rapport avec la détermination des infractions et des peines et avec la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet de loi, eu égard à son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet crée un système de maîtrise de l'énergie et prévoit des dispositions pour consolider notamment les opérations suivantes :

- l'audit énergétique, les contrats programmes et la consultation préalable,
- la cogénération,
- l'installation de bancs pour le diagnostic des moteurs des véhicules,
- l'utilisation d'équipements économes en énergie dans l'éclairage public,
- le chauffage de l'eau par l'énergie solaire dans les logements et les entreprises privées,
- la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables,
- la substitution de l'énergie par le gaz naturel dans le secteur industriel, le secteur résidentiel et le secteur de transport public collectif ;

Considérant que le projet détermine les sources de financement du système de maîtrise de l'énergie et précise aussi bien les conditions et la procédure relatives au recouvrement des taxes prévues et affectées à cet effet et au champ de leur application que les modalités d'octroi des subventions prévues à ce sujet ;

Considérant que le dernier paragraphe du projet de loi se limite à étendre des dispositions législatives en vigueur concernant la taxe exigée et notamment en ce qui concerne la constatation des infractions, les sanctions, le contentieux et la prescription ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions en question et des autres dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant création d'un système de maîtrise de l'énergie ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le vendredi 22 juillet 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 54-2005 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi portant création
d'un système de maîtrise de l'énergie**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 04 août 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 06 août 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi adopté par le Chambre des députés, portant création d'un système de maîtrise de l'énergie, en vue d'examiner les amendements qui y sont introduits,

Vu la Constitution et notamment ses articles 52 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements annexés au projet de loi adopté par la Chambre des députés, portant création d'un système de maîtrise de l'énergie ,

Où le rapport relatif aux amendements examinés,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question en date du 22 juillet 2005 ;

Considérant que le projet est parvenu au Conseil pendant le délai de promulgation et de publication indiqué à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui y sont introduits ;

Considérant que l'examen par le Conseil des amendements concernant, dans le cas présent, le fond, s'insère dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que les amendements introduits sur le projet adopté par la Chambre des députés concernent son article premier ;

Considérant que les amendements concernant le fond introduits sur l'article en question consistent à compléter l'énumération qu'il contient, en ajoutant toutes les opérations ayant pour but la maîtrise de l'énergie, parmi les opérations visant la rationalisation de sa consommation, la promotion des énergies renouvelables et la substitution de l'énergie et qui bénéficient du régime des subventions prévues, à cet effet, par le projet de loi examiné ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les amendements annexés au projet de loi adopté par la Chambre des députés, portant création d'un système de maîtrise de l'énergie, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité ;

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 08 août 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2005-2172 du 9 août 2005.

Madame Dridi Fadhila épouse Ezzina, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier ministère.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2173 du 9 août 2005.

Monsieur Mohamed Moncef Jehane, conseiller à la cour des comptes chargé des fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la cour de discipline financière, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} décembre 2005.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des services financiers au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des services financiers au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère des finances, le 13 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des services financiers.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre cent cinquante deux (452) postes.

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 13 septembre 2005.

Tunis, le 9 août 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2005-2174 du 9 août 2005, portant ratification de l'accord de prêt conclu, le 28 juin 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale de reconstruction et développement pour la contribution au financement du quatrième programme d'appui à la compétitivité économique.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2005-70 du 4 août 2005, portant approbation de la l'accord de prêt conclu à Washington, le 28 juin 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale de reconstruction et de développement et relatif au prêt accordé au gouvernement Tunisien pour la contribution au financement du quatrième programme d'appui à la compétitivité économique,

Vu l'accord de prêt conclu à Washington, le 28 juin 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale de reconstruction et de développement et relatif au prêt accordé au gouvernement Tunisien pour la contribution au financement du quatrième programme d'appui à la compétitivité économique.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de prêt conclu à Washington, le 28 juin 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale de reconstruction et de développement et relatif au prêt accordé au gouvernement Tunisien d'un montant de cent seize million cent milles Euros (116.100.000€), pour la contribution au financement du quatrième programme d'appui à la compétitivité économique.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2005-2175 du 9 août 2005, portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Nabeul (délégations de Hammamet, Beni Khiair, Grombalia et Menzel Temime).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1270 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-1494 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 93-1071 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès-verbaux, relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Nabeul en date des 27 juillet 2004, 3 mars et 27 avril 2005.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Nabeul (délégations de Hammamet, Beni Khiair, Grombalia et Menzel Temime) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m ²	N° T.P.D
1	Zaouiet Sidi Ben Aïssa	Secteur de Hammamet Est Délégation de Hammamet	303	18029
2	Sans nom	Secteur d'Essomâa Délégation de Beni Khiair	155	20296
3	Zaouiet Sidi Ben Aïssa	Secteur de Grombalia Est Délégation de Grombalia	139	20292
4	Sans nom	Secteur de Ali Balhouane Délégation de Menzel Temime	44	26218

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2176 du 9 août 2005, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tozeur (délégations de Dégouèche et Tozeur).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1698 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Tozeur,

Vu le décret n° 99-93 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Tozeur,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tozeur en date des 22 avril et 14 juin 2005.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tozeur (délégations de Dégùèche et Tozeur) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Ras Aïn El Bir	Secteur de Dégùèche Sud Délégation de Dégùèche	2095	19821
2	Sabaâ Abar 2	Secteur de Sabaâ Abar Délégation de Dégùèche	37933	29475
3	Sabaâ Abar 3	Secteur de Sabaâ Abar Délégation de Dégùèche	49673	28997
4	Ennchouâ 3	Secteur d'Ennamlette Délégation de Dégùèche	59175	29626
5	Route Tozeur 1	Secteur d'El Hamma Délégation de Dégùèche	551016	29480
6	Route Tozeur 2	Secteur d'El Hamma Délégation de Dégùèche	438912	29481
7	Route Tozeur 3	Secteur d'Ennamlette Délégation de Dégùèche	100790	29482
8	Hilba Tozeur	Secteur de Ras Dheraâ Hilba Délégation de Tozeur	303067	29483
9	Dégùèche El Djedida 2	Secteur de Dégùèche Sud Délégation de Dégùèche	190891	29484
10	Dégùèche El Djedida 3	Secteur de Dégùèche Sud Délégation de Dégùèche	120627	29485
11	Place El Mahassen	Secteur d'El Mahassen Délégation de Dégùèche	3160	29489

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 20 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. – Est ouvert à la conservation de la propriété foncière, le 17 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de la propriété foncière.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 17 octobre 2005.

Art. 4. – Les dossiers de candidatures doivent être adressées par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 9 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert à la conservation de la propriété foncière, le 19 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection de la propriété foncière.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 19 octobre 2005.

Art. 4. – Les dossiers de candidatures doivent être adressées par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 9 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret du 4 octobre 1956,

Vu le décret du 22 octobre 1953, relatif au contrôle de la production tunisienne à l'exportation,

Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office national de l'huile, ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 87-10 du 23 mars 1987, portant ratification de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-12 du 31 janvier 1994, portant ratification du protocole relatif à la prorogation et aux amendements de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires, tel que modifié par le décret n° 2001-1523 du 25 juin 2001,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions d'achat à la production des huiles d'olive tunisienne et de leur exportation, de l'importation des huiles végétales destinées à la consommation, de la vente de l'huile d'olive tunisienne et des huiles propres à la consommation au stade du gros dans le marché intérieur ou d'une partie de ces opérations par les personnes physiques ou morales.

CHAPITRE II

De l'exportation de l'huile d'olive tunisienne

Art. 2. - Les personnes visées à l'article premier du présent décret peuvent exporter l'huile d'olive à destination de tous les marchés extérieurs à l'exception de l'exportation dans le cadre du quota annuel accordé à la Tunisie par l'union européenne, qui ne peut être effectuée que d'une manière directe par l'office national de l'huile ou pour son compte par intermédiation.

Toutefois, les exportateurs privés d'huile d'olive tunisienne peuvent exporter l'huile d'olive tunisienne biologique et l'huile d'olive tunisienne emballée sous une marque tunisienne dans le cadre du quota sus-indiqué.

Art. 3. - Les personnes physiques ou morales résidentes peuvent exporter l'huile d'olive tunisienne conformément aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Les personnes résidentes signataires du cahier des charges précitées sont inscrites sur une liste fixée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition de la commission prévue à l'article 6 du présent décret.

Art. 4. - Les personnes physiques ou morales non résidentes peuvent acheter l'huile d'olive tunisienne auprès des différents intervenants afin de l'exporter dans des emballages après avoir adressé une demande au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de l'inscription au registre de commerce,
- une copie de l'identifiant douanier,
- une copie de la déclaration d'exercice de l'activité auprès du bureau de contrôle des impôts,
- une copie de l'identifiant fiscal,
- une copie du titre de propriété ou du contrat de location d'un local de stockage d'huile d'olive,
- une copie du titre de propriété ou d'une convention d'analyse conclue avec un laboratoire d'analyses physico-chimiques et organoleptiques agréé par les services compétents.

En outre, les personnes physiques ou morales non-résidentes doivent remplir les conditions suivantes :

1)- disposer de locaux de stockage d'huile d'olive remplissant les conditions techniques et sanitaires fixées par le cahier des charges cité à l'article 3 du présent décret,

2)- emballer l'huile d'olive tunisienne, sous une marque tunisienne, dans des récipients d'une capacité ne dépassant pas 5 kg chacune,

3)- se conformer aux règlements en vigueur concernant le change,

4)- soumettre les huiles emballées au contrôle technique avant de quitter le territoire tunisien.

La commission prévue à l'article 5 du présent décret est chargée de vérifier la conformité des locaux de stockage concernés aux conditions techniques et sanitaires avant l'inscription des personnes non-résidentes sur une liste d'exercice de l'activité d'exportation de l'huile d'olive fixée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques après avis de la commission de suivi des opérations d'exportation de l'huile d'olive tunisienne visée à l'article 6 du présent décret. Le ministre précité est chargé également, d'informer par écrit, les personnes concernées de l'accord ou du refus de leur inscription sur cette liste.

Art. 5. - Est créée une commission, chargée de vérifier que les locaux de stockage d'huile d'olive destinée à l'exportation remplissent les conditions techniques et sanitaires exigées.

La composition de cette commission est fixée comme suit :

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : président,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
- un représentant de l'office tunisien du commerce : membre.
- un représentant de l'office national de l'huile : membre,

La désignation des membres de la commission est effectuée par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des parties concernées.

La commission se réunit sur convocation de son président pour la constatation des locaux de stockage d'huile d'olive.

Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

La commission émet ses avis à la majorité de ses membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale des études et du développement agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 6. - Est créée, une commission de suivi des opérations d'exportation de l'huile d'olive tunisienne.

Cette commission propose au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la radiation du nom de tout contrevenant non résident qui ne respecte pas l'une des conditions prévues par l'article 3 du présent décret de la liste citée par le même article.

La commission est informée des infractions constatées lors de l'exportation de l'huile d'olive tunisienne par les services compétents relevant des ministères concernés.

La composition de cette commission est fixée comme suit :

- le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant : président,
- un représentant de la direction générale des douanes relevant du ministère des finances : membre,
- un représentant de la direction générale de la compétitivité et du commerce intérieur relevant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant de la direction générale du commerce extérieur relevant du ministère du commerce et l'artisanat : membre,
- un représentant de la direction générale des industries agro-alimentaires relevant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,
- un représentant du centre de promotion des exportations : membre,
- un représentant de la direction générale de la production agricole relevant du ministère de l'agriculture, et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant de la direction générale des études et du développement agricole relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant de l'office national de l'huile : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont la participation est jugée utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La désignation des membres de la commission est effectuée par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des parties concernées.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige.

Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

La commission émet ses avis à la majorité de ses membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale des études et du développement agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, assure les fonctions du secrétariat de la commission.

CHAPITRE III

De l'importation des huiles de soja et de colza

Art. 7. - L'importation des huiles de soja et de colza demeure soumise à la réglementation y afférente et notamment l'avis du ministère de l'économie nationale publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 34 du 29 mai 1992, relatif à la modification de la liste des produits libres à l'importation prévue en annexe de l'avis aux importateurs et aux exportateurs du 27 novembre 1981 portant liste des produits libres à l'importation, soumis à carte d'importation contingentée à l'importation et prohibés à l'exportation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par l'avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 7 du 31 janvier 1992 et par le cahier des charges établi à cet effet.

CHAPITRE IV

De la commercialisation intérieure des différents types d'huiles alimentaires

Art. 8. - La commercialisation intérieure des différents types d'huiles alimentaires demeure régie par la législation relative à la concurrence et aux prix, à l'organisation du commerce de distribution et aux dispositions réglementaires, portant organisation des campagnes oléicoles.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 9. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires, tel que modifié par le décret n° 2001-1523 du 25 juin 2001.

Art. 10. - Le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyenne entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2178 du 9 août 2005, portant modification du décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987, la loi n° 88-94 du 2 août 1988, la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001 et par le décret n° 2001-2606 du 9 novembre 2001 et notamment ses articles 4 et 20,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre de la santé publique et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 78-557 du 24 mai 1978 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). - La commission du domaine public hydraulique est composée comme suit :

- le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant : président,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,
- un représentant de la direction générale des affaires juridiques et foncières au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant de la direction générale des ressources hydrauliques au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre.

La direction générale des ressources hydrauliques, au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, assure le secrétariat de la commission suscitée.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé publique et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

INDEMNITE DE GESTION

Par décret n° 2005-2179 du 9 août 2005.

Monsieur Mohamed Taieb Oussai, inspecteur en chef des services financiers, directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'environnement et du développement durable, bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2005-2180 du 9 août 2005, relatif à la prorogation de la durée d'exercice du droit de priorité à l'achat au profit de l'agence foncière touristique au périmètre d'intervention foncière dans la zone de Ghedabna, gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques et d'habitation,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et notamment son article 35,

Vu le décret n° 73-216 du 15 mai 1973, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique,

Vu le décret n° 2001-2071 du 27 août 2001, portant création d'un périmètre d'intervention foncière touristique dans la zone de Ghedabna, gouvernorat de Mahdia,

Vu l'avis des ministres du tourisme, et de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est prorogé, pour une durée de deux ans, l'exercice du droit de priorité à l'achat au profit de l'agence foncière touristique sur les immeubles situés au périmètre d'intervention foncière dans la zone de Ghedabna, gouvernorat de Mahdia, créé par le décret susvisé n° 2001-2071 du 27 août 2001.

Art. 2. - Les ministres de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du tourisme, et le président-directeur général de l'agence foncière touristique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2181 du 9 août 2005.

Monsieur Hédi Blanco, administrateur général à l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1^{er} septembre 2005.

MINISTERE DU TOURISME

INDEMNITE DE GESTION

Par décret n° 2005-2182 du 9 août 2005.

Monsieur Nabil Bziouech, inspecteur en chef des services financiers chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère du tourisme, bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du 15 octobre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 17 novembre 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3), spécialité informatique.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 17 octobre 2005.

Tunis, le 9 août 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou de documentalistes.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du 31 octobre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou de documentalistes.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 15 octobre 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou de documentalistes.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes répartis selon les indications du tableau suivant :

Nombre de postes	Lieu d'affectation
1	Centre national de la médecine et des sciences du sport
1	Direction de la gestion des documents et de la documentation

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 15 septembre 2005.

Tunis, le 9 août 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, portant statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du 17 août 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 28 octobre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 28 septembre 2005.

Tunis, le 9 août 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 99-1017 du 10 mai 1999,

Vu l'arrêté du 31 juillet 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant aux corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 12 novembre 2005 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant aux corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 12 octobre 2005.

Tunis, le 9 août 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 9 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du 11 août 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 28 octobre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 28 septembre 2005.

Tunis, le 9 août 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2183 du 9 août 2005.

Le docteur Barbouche Mohamed Ridha, maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut Pasteur de Tunis (service du laboratoire d'immuno-pathologie, vaccinologie et génétique moléculaire humaine).

Par décret n° 2005-2184 du 9 août 2005.

Le docteur Bouratbine Aida, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut Pasteur de Tunis (service du laboratoire de parasitologie et mycologie).

Par décret n° 2005-2185 du 9 août 2005.

Le docteur Louzir Mohamed Hechmi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut Pasteur de Tunis (service du laboratoire d'immunologie).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2186 du 9 août 2005.

Monsieur Ayoub Mustapha, inspecteur général de la santé publique et directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Sousse, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2005.

Par décret n° 2005-2187 du 9 août 2005.

Le docteur Ayed Khaled, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} septembre 2005.

Par décret n° 2005-2188 du 9 août 2005.

Le docteur Haffani Mohamed Fakhreddine, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Razi de la Manouba, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2189 du 9 août 2005.

Le docteur Essoussi Ahmed Sahloul, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Farhat Hached de Sousse, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2190 du 9 août 2005.

Le docteur Ben Rejeb Saïda, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargée des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenue en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2191 du 9 août 2005.

Le docteur Karoui Mongi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2005.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2005-2192 du 9 août 2005, portant organisation du conseil national d'assurance maladie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie et notamment son article 21,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1018 du 27 mai 1996, portant institution et organisation de la commission nationale de l'assurance maladie,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le conseil national d'assurance maladie prévu par l'article 21 de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 susvisée et créé auprès du ministère chargé de la sécurité sociale, procède au suivi périodique du régime d'assurance maladie et à l'évaluation de sa situation financière et notamment :

- au suivi, à l'évaluation du fonctionnement du régime d'assurance maladie et au veille à sa conformité aux objectifs assignés au système sanitaire,

- à l'évaluation du comportement sanitaire des assurés sociaux et des prestataires de soins,

- à la proposition des modifications et des modalités susceptibles de garantir le bon fonctionnement du régime de base et des régimes complémentaires et en particulier en ce qui concerne la qualité des prestations et la rationalisation de la consommation des soins,

- à la proposition des moyens et des mécanismes susceptibles de garantir l'équilibre financier du régime d'assurance maladie.

Le conseil émet également un avis sur toutes les questions portant sur le fonctionnement du régime d'assurance maladie, sur la base de rapports périodiques établis par la caisse nationale d'assurance maladie ou fournis par les organismes représentés au conseil.

Art. 2. - Le conseil national d'assurance maladie est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, et composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,

- un représentant du ministère chargé de la sécurité sociale,

- un représentant du ministère chargé des finances,

- un représentant du ministère chargé du développement économique,

- un représentant du ministère chargé de la santé publique,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie,
- un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie,
- un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale,
- un représentant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,
- un représentant du centre de recherches et d'études de sécurité sociale,
- un représentant de l'institut national de la santé publique,
- un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur,
- un représentant de l'association des retraités,
- un représentant de la fédération tunisienne des sociétés d'assurances,
- un représentant de l'union nationale des mutuelles,
- le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant,
- le président du conseil national de l'ordre des médecins dentistes ou son représentant,
- le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant,
- le secrétaire général de chaque syndicat professionnel de prestataires de soins ou son représentant.

Les membres du conseil national d'assurance maladie sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition, des ministères, structures et organisations concernés, pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le président du conseil peut convoquer toute personne dont il juge utile sa présence.

Art. 3. - Le conseil national d'assurance maladie se réunit, sur convocation de son président au moins une fois tous les six mois et chaque fois que cela est jugé nécessaire.

Le président du conseil procède à la fixation de l'ordre du jour des travaux du conseil et à la convocation des membres, quinze jours avant la date de la tenue du conseil.

La convocation doit être accompagnée des dossiers inscrits à l'ordre du jour des travaux du conseil.

Art. 4. - Sur proposition du conseil, des commissions techniques spécialisées peuvent être créées auprès de lui pour étudier l'une des questions se rapportant au domaine de l'assurance maladie.

Art. 5. - Le conseil ne peut siéger légalement qu'en présence de la moitié des membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, celle-ci sera reportée à une date ultérieure qui fera l'objet d'une convocation adressée une semaine au moins avant la date de la réunion.

La seconde réunion est considérée légale quelque soit le nombre des présents.

Les décisions et recommandations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. - Le secrétariat du conseil est confié aux services du ministère chargé de la sécurité sociale, il procède notamment à :

- la préparation des dossiers présentés au conseil,
- la tenue des procès-verbaux,
- le suivi des propositions du conseil et ses recommandations.

Art. 7. - Le conseil élabore un rapport annuel sur le suivi et l'évaluation du fonctionnement du régime d'assurance maladie, qui sera transmis au Premier ministre avant la fin du mois de juin de chaque année.

Art. 8. - Les avis du conseil national d'assurance maladie sont consultatifs.

Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret et notamment, les dispositions du décret n° 96-1018 du 27 mai 1996, portant institution et organisation de la commission nationale de l'assurance maladie.

Art. 10. - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2005-2193 du 9 août 2005.

Monsieur Kamel Omrane, inspecteur en chef du travail, est chargé des fonctions de directeur général de l'inspection du travail et de la conciliation au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2194 du 9 août 2005.

Monsieur Mohamed Salah Charni, inspecteur général de l'éducation chargé des fonctions d'inspecteur général administratif et financier au ministère de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} janvier 2006.

Par décret n° 2005-2195 du 9 août 2005.

Monsieur Hédi Kraiem, inspecteur principal des écoles primaires, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2196 du 9 août 2005.

Monsieur Ahmed Ben Messaoud inspecteur principal des écoles primaires, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2197 du 9 août 2005.

Monsieur Mansour Hamdaoui, inspecteur principal des écoles primaires, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2198 du 9 août 2005.

Monsieur Habib Khnissi, inspecteur principal des écoles primaires, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2199 du 9 août 2005.

Madame Hacina Ghazali, inspecteur principal des écoles primaires, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2200 du 9 août 2005.

Monsieur Mohamed Lassoued, inspecteur principal des écoles primaires, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2201 du 9 août 2005.

Monsieur Brahim Brahim, inspecteur des écoles primaires, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2202 du 9 août 2005.

Monsieur Taoufik Chatti, professeur de l'enseignement hors classe, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} novembre 2005.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
--

NOMINATION

Par décret n° 2005-2203 du 9 août 2005.

Monsieur Hassouna Fdhila, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba pour une nouvelle période, à compter du 7 octobre 2004.

Avis

des ministres de l'intérieur et du développement local et du commerce et de l'artisanat et de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises relatif à la gestion de quelques produits chimiques dangereux

Les ministres de l'intérieur et du développement local et du commerce et de l'artisanat et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Considérant que les établissements fabricant ou stockant ou utilisant les produits chimiques dangereux sont classés parmi les établissements dangereux en vertu de la loi n°66-27 du 30 avril 1966 relatif au code de travail et notamment ses articles 293 à 324 et ses textes d'application, Considérant le danger que peut engendrer le stockage, le transport et l'utilisation des matières explosibles et des matières inflammables, Et eu égard à l'impact sur la sécurité, la santé et l'environnement que peut engendrer l'utilisation des gaz et matières corrosives et toxiques

Vu le code de travail et notamment ses articles 294 et 296,
Vu la loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 7 et 20,

Et en vue d'améliorer la protection du consommateur et ce, par la maîtrise de la gestion de quelques produits chimiques dangereux,

Décident ce qui suit :

1-Importation : Les produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sont soumis à une autorisation préalable à l'importation et ce, conformément à la loi 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur et ses textes d'application.

2-Production et stockage : La fabrication et le stockage des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sont soumis à une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement classé conformément au décret n°68-88 du 28 mars 1968 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et de confier la gestion et la sécurité des stocks de ces produits à une personne habilitée.

3-Approvisionnement : Les opérations d'approvisionnement en produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sont soumises à une attestation d'approvisionnement annuelle selon le modèle ci-joint mentionnant l'identité de l'acheteur ainsi que le plafond des quantités autorisées à acquérir, le lieu et les fins d'utilisation. Cette attestation est délivrée selon l'activité de l'acheteur par les départements concernés et par les directions régionales du commerce pour les artisans, les petits métiers et les laboratoires ainsi que les établissements scolaires et les établissements de recherches scientifiques et les établissements similaires.

4-Au niveau du commerce : Les fournisseurs des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis, qu'ils soient importateurs, producteurs, grossistes, détaillants ou distributeurs doivent tenir un registre coté et paraphé par la direction régionale du commerce, précisant notamment l'identité de l'acheteur, le lieu d'utilisation ou de stockage de ces produits ainsi que la date et le numéro de la facture de vente, la date de la livraison et la quantité vendue.

5-Utilisation industrielle : Les industriels utilisant l'un des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sont tenus de tenir un registre coté et paraphé par les services du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises précisant les quantités consommées ainsi que les quantités encore stockées.

6-Autres utilisations : Les laboratoires, les établissements médicaux, les établissements scolaires et les établissements de recherche scientifique ainsi que les établissements similaires sont tenus de tenir un registre coté et paraphé par les départements dont ils relèvent et où sera inscrit le mouvement journalier des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis. Le registre sera mis à la disposition des contrôleurs. Lesdits établissements sont tenus d'assurer la sécurité des lieux de stockage de ces produits.

7-Transport : Les fournisseurs des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis doivent disposer d'une feuille d'itinéraire délivrée par l'unité de sûreté territorialement compétente au cours de chaque opération de transport par eux-même ou par des tiers, avec l'obligation d'informer les unités de sûreté concernées du départ et de l'arrivée de la marchandise au lieu de stockage. Ils sont aussi tenus d'assurer la sécurité de ces produits au cours du transport.

8-Est interdit la détention, le stockage et la distribution des produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis sans le respect des dispositions du présent avis.

9-Doivent être saisis les produits chimiques dangereux dont la liste est annexée au présent avis ne respectant pas les dispositions du présent avis et ce conformément à l'article 25 de la loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

10-Les infractions aux dispositions du présent avis sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises